

한 국 국 제 협 력 단 감 사

권 고

감 사 명 : 한국국제협력단 자회사 종합감사

제 목 : 공정채용을 위한 제척·기피 절차 개선 등

관계부서 : 한국국제협력단 자회사 (주)○○○

내 용

1. 업무개요

(주)○○○는 모회사인 협력단과 경영협약 체결 시 “체계적 인력운영과 합리적 인사관리를 위해 공정한 인사채용 제도를 수립하겠다”는 내용을 포함하였으며, 그에 따라 신규 채용의 경우 공평한 기회보장을 위해 공개경쟁시험에 의한 채용을 원칙으로 하여 합리적인 이유 없이 차등을 두거나 임직원의 가족을 특별히 우대 채용하지 않도록 하고 있다.

2. 관계법령 및 판단기준

(주)○○○ 「인사규정」 제19조 제3항에 따르면, 채용 절차상 공정성 확보를 위해 채용을 위한 서류전형과 면접전형에 외부 관련 전문가를 위원으로 참여시킬 수 있도록 하고 있고, 특히 면접전형의 경우에는 위원회 전체 위원의 절반 이상을 외부 위원으로 구성하도록 노력해야 한다고 정하고 있다.

또한, 동조항 제2항에서는 채용 전체 세부 과정에 인사부서의 장이나 직원 또는 인사부서장의 권한을 대리하는 임회담당자를 참여시켜도록 하는 등 채용 절차

차와 방법이 적절하게 이루어지고 있는지 감시·감독하여 채용의 투명성, 공정성을 제고하는 채용 입회제도¹⁾를 도입하였다.

한편, 협력단 「인사규정」 제17조의2 제3항에 따르면, 서류전형과 면접전형에 선정된 외부의 관련 전문가를 참여시키고 면접전형의 경우에는 위원의 절반 이상을 외부위원으로 구성하도록 정하고 있다.

협력단은 위 규정 외에도 「채용업무처리 지침」을 별도로 제정·운영하고 있는데, 동 지침 제11조에서는 전형별 외부 심사위원은 하나의 전형에 대해서만 위원이 될 수 있도록 제한을 두고 있으며, 동일인을 2회 연속으로 선정할 수 없도록 하고 있고, 응시자와의 관계 등을 고려하여 결격사유에 해당되면 전형 위원이 될 수 없도록 자격 제한을 두고 있다. 또한, 선임된 외부 위원이 지원자 등과 사적 이해관계가 있는 경우 해당 위원을 제척하거나 회피할 수 있도록 규정을 별도로 마련하여, 보다 엄격하고 공정한 채용관리를 위해 노력하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제

(주)○○○○는 정부예산으로 설립된 공공기관 자회사로서, 임직원 채용 시 「인사규정」 등 (주)○○○○ 사규 뿐만 아니라, 「채용절차의 공정화에 관한 법률」 등 관계 법령을 준수하고 채용과정 전반이 공정하고 투명하게 진행되도록 공정한 채용을 위해 노력하고 있다.

그러나 서류전형 및 면접 절차 진행 중에 선임된 외부 위원과 지원자 간 친족관계 등 사적 이해관계가 있는 경우 해당 위원에 대하여 제척·회피하거나

1) 채용 시 입회제도는 「공기업·준정부기관의 경영에 관한 지침」 제16조(채용 공정성 관리)에 근거함.

① 공기업·준정부기관은 채용 과정에 감사부서의 장이나 직원 또는 감사부서의 장의 권한을 대리하는 입회담당자를 참여시켜야 한다. ② 제1항의 규정에 따라 감사부서가 참여하여야 하는 채용 과정에는 위탁업체 계약, 문제 추출·인쇄·포장, 시험장 관리, 채점, 합격자 결정 등 채용의 전체 세부 과정이 포함된다.

지원자가 기피 신청할 수 있는 근거 규정이 없고, 실제 채용 과정에서도 외부 위원으로부터 제척, 회피 확인서 등을 통해 확인하는 과정이 없어 채용 절차의 공정성이 저해될 우려가 있다고 판단된다.

한편, 「인사규정」 제19조 제2항에 따르면 위탁업체 계약, 문제추출·인쇄·포장, 시험장 관리, 채점, 합격자 결정 등 채용 전체 세부과정에 ‘입회담당자’를 참여시켜야 한다고 정하면서 ‘인사부서의 장’이나 ‘인사부서의 직원 또는 인사부서장의 권한을 대리’하는 자를 그 담당자로 정하여 두고 있는 것을 확인하였다.

이는 세부적인 채용 전체 과정의 공정성을 담보하기 위한 ‘채용 입회제도’의 취지에도 불구하고 채용을 담당하는 인사부서의 장 및 직원 또는 인사부서장의 권한을 대리하는 자를 그 담당자로 정한 것은 그 취지에 부합하지 않는다고 판단된다. 채용 공정성을 위해서는 입회담당자는 감사 담당자 또는 감사 권한을 대리하는 자로 별도 지정하는 등 최소 인사부서와 무관한 부서의 장이나 직원이 입회담당자로 참여하는 것이 적절하다고 할 것이다²⁾.

관계부서 의견 및 검토결과

(주)○○○○는 공공기관 자회사로서 공정채용에 대한 노력을 하고 있으나, 현실적인 경영환경에서 공기업·준정부기관이 준수해야 하는 지침을 그대로 준수하기 어려운 실정이므로 그에 맞는 적용 및 개선이 필요하다고 하면서 채용 절차시 전형별 외부위원에 대한 제척·기피·회피 제도를 구체화할 필요성이 있다

2) (주)○○○○는 입회제도를 따라야 하는 의무가 있지 않으므로, ‘인사부서의 장’이나 ‘인사부서의 직원 또는 인사부서장의 권한을 대리’하는 자를 그 담당자로 하기보다는, 입회자를 참여시키지 않는 것 또한 하나의 방법임.

는 감사결과에 동의하며, 현재 규정과는 달리 실제 채용 과정에서 입회제도는 운영하지 않으므로 향후 채용이 고도화되는 경우, 해당 조항을 보완하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

(주)○○○ 대표이사는,

「인사규정」 제19조 제2항의 입회제도는 그 취지에 부합하도록 입회담당자를 변경하거나 혹은 현업을 반영하여 사규의 현행화를 제고할 수 있도록 개선하시기 바랍니다. (권고)